

מסורת הש"ס

א) [נעיל מו: ושי"ג],
ב) [שיבוץ סג: ושי"ג],
ג) [נעיל מה: ו] קדושין
ט) [וש"ג, ט] קדושין יג],
ו) [שם ת: כח: לעיל מו:],
ז) [רות ד, ח] [נשי"ג],
ח) ובניטין דף נ. מיימי
בשם השי"ד מנ"ש בכליו של קוה.
העמק מתלמי גירסאות, ו' ויע' היטב מוס' גיטין לט: סכד"ה משום דהוי',

»
»

תורה אור השלם

1. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש געל' ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל:
רות ד ז
2. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו ודקה הוא ותמורתו ידקה קרש לא יקאל:
ויקרא כו לג
3. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בהמה ודקה הוא ותמורתו ידקה קרש:
ויקרא כו י

»
»

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מי סברת (דלמה) מו"מ י"ג ס"א דאית:

»
»

הגהות מהר"י לנרא

א) תוס' ד"ה בכליו של מקנה כו' דהא מקרא יליף. י"ב ר"ל משקף איש נעלו, נואל נתן לבועז, ויעין בתוס' גיטין דף לט ע"ב ד"ה משום:

»
»

לעזי רש"י

אשכנזי"ש [אישטנציל"ש]. ניצוצות.

»
»

רבינו חננאל

אמר רבא אמר רב הונא נתן לו מטבע ואמר לו מכור לי פרתך באלו הדמים נקב הפרה אצ"פ שלא משכח קנאה ויש לו עליו אונאה כלומר ואמרי' פשיטא דמיס ואין מקפיד עליהן כלומ' נתן לו מעות ולא דיקדק אם שוה המקח אלו הדמים שנתן לו או לאו אלא נתן סתם.
הא אמרי' כי האי גוונא כחליפין דמי קני אלא אי יידיב בתורת חליפין ומדקדק אם שוה המקח הדמים הללו אם לאו מאי בדמים הן ולא קנה או חליפין הן וקנה.
ופשטה רבא אמר בר אבהו מהא דתניא הרי שהיה תופש פרה ועומד ובא חבירו ואמר לו פרתך בכמה אמר לו לחמור אני צריך אמר לו יש לי חמור שאתן לך פרתך בכמה בכך וכך חמורך בכמה בכך וכך משך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפ' למשוך את החמור ומת לא קנה בעל החמו' את הפרה ומתניתא כגון דאמר לי אבל היכא דאיכא משיכה גמורה כחליפין דמי שכיין שוכה זה נתחייב הלה בחליפין ובלבד שעשאוּ דמים לשניה'.
ואקשינן על רב הונא דאמר מכור לי באלו קנה וכי מטבע נעשה חליפין. ופרקי' רב הונא

ויש לו לחבירו עליו דין אונאה.
אם אין צמעות כדי דמי החפץ שפחתו שמות: **כחליפין דמי.**
ולקמיה פריך והא אין מטבע נעשה חליפין: **דמכור לי קאמר.**
לשון ממכר ולא לשון חליפין: **פשיטא לן דמים ואין מקפיד עליהן.**
נתן לו מעות או חפץ צבציל חפץ

אחר צתורת דמים ולא הקפיד עליהן לראות אם ישנן כדי שוין: **הא אמרינן דקני.**
כלל משיכה: **חליפין ומקפיד עליהן.**
נתן לו חפץ בחפץ צתורת חליפין לקנות כדין קנין שקוין צסודר וזה מקפיד לראות שיהא הסודר שזה כל כך: **מהו.**
מי קנו תרוייהו צמשיכה דחד מייניהו או דלמא הואיל והקפיד עליהם הרי הן כדמים והוי להו מעות ואין קוונות עד שימשוך גס: **השני: פרסך למא.**
הבאת צשוק: **אמר רבא אטו חליפין.**
דקרא: **צשופטני עסקינן.**
דלא קפדי לדעת שיהו שוות קלת דמים שייטצ צעיניו לתת לו את שלו כנגדו ואפי' הכי קאמר קרא דקנה: **לימא קפדרי רב הונא כו'.**
דהא יידיב טעמא למלתיה משום דכחליפין דמו: **סבר לה כרבי יוחנן.**
כלומר אין מטבע נעשה חליפין והכי ללא חליפין ויניהו אלא דמים דהא מכור לי קאמר ודמים כי האי גוונא קנו כלל משיכה כחליפין דקנין סודר משום דצניי דלא שכיח ויניהו וכרבי יוחנן כו': **אטון הכי מפניטו לה.**
לדרי הונא דמספקא לכו אי סבר ליה מטבע נעשה חליפין ואם ללא ודמיתו דחוי צטלמא: **אנן.**
צדיהא ממנינן רבא הונא צבדי הכך רבנן דלעיל (דף מו.) וכן אמר רב הונא כו' ולא מספקא לן הכא מידי דודאי טעמיה משום דס"ל כרבי יוחנן הוא: **צמה קונין.**
קנין חליפין דכמיצ דקרא שלף איש נעלו' מי שלף ונתן: **דליהו מקנה קונה.**
את הכלי: **קא קני ארעא אגב גלימא.**
הנותן קרקע לחבירו צבני סודר והמקצב מתנה מושך הסודר מיד הנותן ונקנה לו הקרקע עם הסודר צמשיכת הסודר שקנה צמשיכה: **א"כ הוו להו קרקעוּס נקנין עם מטלטלין.**
צמשיכה צצבר שהוא קנין למטלטלין ואינו קנין לקרקע: **נכסים שאין להן אחריות.**
נקנין עם נכסים שיש לקרקע ואינו קנין למטלטלין דקדמני צכסף ובשטר ובחוקה: **מפיק לאפך פולסא דנורא.**
לינלוּס של אור אשטננל"ש שהן עגולות כפולסא דאמר' לקמני' אסימון פולסא. ולשון שמתא קאמר ליה שחשדתו צוו: **מי סברס.**
א) דלמר ליה אגב שעל ידי משיכת הכלי שנקנה לו צמשיכה יקנה לו הקרקע עם הכלי אין אלו אלא כחליפין כאליו זה מוסר לו חפץ אחר תמת קרקע ומזה מסירתו הנאת קצלתו ממנו מתנה הכלי שחשצו לקבל ממנו מתנה נוח לו כאליו ונתן לו זה הקונה מתנה רצה וגמר ונתן ומקנה לו הקרקע: **גאולה זו מנירה.**
שמכר לו מכירה גמורה צדמים ולא קיבל מעות וצאין לקיים דברי

מכירתן על ידי קנין: **וו חליפין.**
שמחליף כלי זה צחפץ צכנגדו: **לא שנו.**
דקונין קנין אלא צכלי: **אכל צפירי.**
כל דבר שאינו כלי:

לא.
ואפילו שזה הרצה: **לקיים כל דבר.**
לקיים צכל דבר: **ההוא לקיים כל דבר.**
גאולה ותמורה צמנעל: **המסוייס.**
שלא:

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ב

ב

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

מו.

ב

ב

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

ר

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"ג מהל' מכירה הל' צ סמג
לאון קיג טוש"ע ח"מ סי' רכו סעיף טו:
בח ב מיי שם פ"ה הל' א סמג עשין פז
טוש"ע ח"מ סי' רג פ"א:
בב ג מיי שם הל' צ טוש"ע שם סעי' צ:
ד [מיי] שם פ"ו הל' א טוש"ע שם סעי' א ג:
ל ה מיי שם פ"ה הל' ה [והל' ו] סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלה סעיף א צ:
לא ו מיי שם פ"ג הל' ח סמג שם טוש"ע ח"מ סי' רצ סעי' ה:
לב ז מיי שם פ"ה הל' ו סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלה סעי' ה:
לז ח מיי שם פ"ו הל' א סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלה סעיף א צ:
לח ט מיי שם פ"ה הל' ח ועי' בהשגות ובפנימ' משנה סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלה סעיף צ:

»
»

מוסף רש"י

נכסים שיש להם אחריות. היינו קרקעות, שאתיות כל אדם הלוה והטעה צמחיו עליהן, לפי שקיימין ועומדין לפיכך נמכרין עליהן [וקדושיין כו.], נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות. אם מכר מטלטלין עם קרקע, כיון שקנה לוקח את הקרקע צחלח משלטה קנינים נקנים מטלטלין עמה (טו) שהמטלטלין אין נקנין אלא צמשיכה וקרקע נקנה צכסף ואם מכר לו קרקע ומטלטלין יחד, כיון שנתן דמי הקרקע או מסר לו שטר מכירת קרקע או חסוק צקרקע מדעת מוכר, נקנו המטלטלין כלל משיכה (ב"ב כו.).

»
»

מוסף רש"י

נכסים שיש להם אחריות. היינו קרקעות, שאתיות כל אדם הלוה והטעה צמחיו עליהן, לפי שקיימין ועומדין לפיכך נמכרין עליהן [וקדושיין כו.], נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות. אם מכר מטלטלין עם קרקע, כיון שקנה לוקח את הקרקע צחלח משלטה קנינים נקנים מטלטלין עמה (טו) שהמטלטלין אין נקנין אלא צמשיכה וקרקע נקנה צכסף ואם מכר לו קרקע ומטלטלין יחד, כיון שנתן דמי הקרקע או מסר לו שטר מכירת קרקע או חסוק צקרקע מדעת מוכר, נקנו המטלטלין כלל משיכה (ב"ב כו.).

»
»

רבינו חננאל (המשך)

(כבר נתמקן [כרי"] סבירא ליה דאמר דבר תורה מעות קונות וכו'. ובי האי גוונא דלימא ליה מכור לי באלו לא שכיחא. ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. במה קניין רב אמר בכליו של קונה ולוי אמר בכליו של מקנה. כתנאי וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה וגו' גאולה זו מכירה כדכתי' ואם לא יגאל ומכר בערש'. תמורה זו חליפין שני' לא יחליפנו ולא ימיר אותו וגו' וקנין לוי ונתן לרעהו וזאת התמורה בישראל מי נתן